

1500649-53.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/09/2022

... no mesmo contexto em que o delito de tráfico e é inequívoca a dedicação do acusado à atividade criminosa. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500649-53.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500649-53.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), porque, segundo a denúncia:

a) no dia 27 de julho de 2021, por volta de 12h30, nas proximidades da Escola Municipal Pastor João Carlos Padilha, situada na Rua Fortunato Londron, Jardim Marisa, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, tinha consigo e transportava, para fim de fornecimento a terceiros, cerca de 6,99g (seis gramas e noventa e nove centigramas), de cocaína, na forma vulgarmente conhecida como crack, substância capaz de causar dependência e cujo princípio ativo, o Benzoilmetilecgonina, está relacionado em lista anexa da Portaria nº 344/98-SVS/Ministério da Saúde, como droga de produção, cultivo, transporte, depósito, guarda, comercialização e fornecimento proibidos no território nacional; e

b) nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, transportava e mantinha sob sua guarda 01 (uma) munição de calibre .38, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 24/25.

Segundo narra o Promotor de Justiça, no dia dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, nas proximidades do cruzamento das ruas Maraci e José Bratifichi, nesta cidade, quando foram acionados por um transeunte, coletor de materiais recicláveis, que informou ter sido ameaçado por um indivíduo de alcunha Toninho, com o emprego de uma arma de fogo, e que esse indivíduo estaria em um veículo da marca FIAT/Palio, modelo quatro portas, com a parte dianteira amassada. Diante da notícia, os policiais passaram a diligenciar com o objetivo de localizar o paradeiro de Toninho. Na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, altura do numeral 1499, avistaram um veículo, com as mesmas características informadas, ingressando na Rua Fortunato Londron e seguindo em direção a uma chácara onde há um depósito de materiais recicláveis. Os policiais seguiram o veículo e, ao se aproximarem, avistaram um dos ocupantes desembarcar e evadir-se, correndo em meio a vegetação.

Em seguida, os policiais desembarcaram da viatura, procederam à abordagem dos demais ocupantes e identificaram o condutor do automóvel como sendo o réu.

Submeteram-no à revista e encontraram, na cintura dele, 01 (um) coldre para arma de fogo e, no bolso direito de sua bermuda, 01 (uma) caixa de fósforos contendo um invólucro plástico com algumas pequenas porções da droga conhecida como crack, com o peso aproximado de 6,99g (seis gramas e noventa e nove centigramas). No bolso de trás da bermuda do acusado, os policiais localizaram, ainda, a quantia de R\$ 110,00 (cento e dez reais), dividida em duas cédulas de R\$ 20,00 (vinte reais), seis cédulas de R\$ 10,00 (dez reais) e cinco cédulas de R\$ 2,00 (dois reais). No interior do veículo, havia uma munição de calibre .38.

Indagado pelos policiais militares, inicialmente o denunciado alegou desconhecer a existência da substância entorpecente em seu poder, mas, depois, alegou ser usuário de drogas. Interrogado pela autoridade policial, negou a propriedade da droga (fls. 13/14).

Em audiência de custódia, o acusado teve sua prisão em flagrante delito convertida em preventiva (fls. 102/110), expedindo-se mandado de prisão (fls. 111/112).

Deferiu-se a quebra do sigilo telefônico do acusado (fls. 130).

O acusado constituiu advogado (fls. 158/159).

A denúncia (fls. 165/169) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/155) e foi recebida em 13 de agosto de 2021 (fls. 171).

Procedeu-se à citação do réu (fls. 199).

Em decisão liminar, no Habeas Corpus nº 2199677-45.2021.8.26.0000, a prisão preventiva do acusado foi substituída por outras medidas cautelares (fls. 219/221), expedindo-se alvará de soltura (fls. 226/228).

Antônio, assistido por seu Defensor constituído (fls. 158/159), respondeu à acusação (fls. 229/232).

Indeferiu-se a restituição do veículo apreendido (fls. 256 e 265).

Inexistindo questões preliminares a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 270).

O réu constituiu novo Defensor (fls. 295).

Durante a instrução processual (fls. 308/309), foram ouvidas cinco testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado, com registro em gravação audiovisual.

Nos debates (fls. 308/309), o Ministério Público pugnou pela condenação pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03 e pela desclassificação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 para o disposto no artigo 28 do mesmo diploma legal.

O Defensor, nas suas alegações finais (fls. 308/309), requereu a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória em relação a ambos os crimes. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 para o capitulado no artigo 28 da mesma lei e, em relação ao crime previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, a aplicação do princípio da insignificância (fls. 268/273).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

Analiso cada infração penal num tópico distinto.

I. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/14), do boletim de ocorrência (fls. 16/23), do auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 30/32), das fotografias de fls. 26/27 e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria do tráfico.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 140/142) demonstra a natureza entorpecente da substância apreendida, que contém cocaína em sua composição química.

O acusado, ao ser ouvido (fls. 308/309), negou os fatos. Alegou que a droga apreendida não lhe pertencia. Relatou que, naquele dia, seu filho o informou que haviam subtraído alguns objetos da residência dele e o chamou para irem juntos recuperá-los. O denunciado, seu filho e outros dois indivíduos dirigiram-se ao local onde, segundo informações, os objetos furtados estavam. Ao chegarem, desceram do veículo e, logo em seguida, os policiais militares apareceram, ocasião em que um dos ocupantes do veículo conduzido pelo réu saiu correndo. Os policiais, então, revistaram todos, porém nada de ilícito foi encontrado. Posteriormente, o filho do acusado foi afastado do grupo e, pouco depois, voltou, juntamente com um miliciano, o qual informou ter encontrado drogas com ele.

Em que pese a versão dada pelo acusado, de que não havia drogas com nenhum dos indivíduos, seu filho, Antônio Ferreira da Silva Filho, admitiu que, naquela data, trazia drogas consigo. Alegou, em seu depoimento prestado sob o contraditório, que, da sua residência, haviam sido furtados alguns objetos e, ao saber onde estavam, chamou seu pai e outros indivíduos para irem ao local recuperá-los. Foram abordados por policiais que, em revista, encontraram a droga consigo, a qual alegou que era para seu consumo.

Por outro lado, a testemunha Michel Augusto Sales, policial militar (fls. 308/309), narrou que, no dia dos fatos, estava, juntamente com seu colega de ofício, em patrulhamento de rotina, quando encontraram um transeunte, o qual lhes informou que, momentos antes, havia sido ameaçado por um indivíduo de vulgo Toninho, que estava na condução de um veículo FIAT/Palio, com outros indivíduos, e portava uma arma de fogo. Os policiais diligenciariam pelas imediações e, após cerca de vinte minutos, encontraram o referido veículo com todos os ocupantes, parado próximo a uma chácara. Um dos indivíduos saiu do carro, pulou a cerca e fugiu, sendo, porém, abordados os demais ocupantes do veículo. Em busca pessoal, os milicianos encontraram com o acusado, que era o motorista, 01 (um) coldre na cintura, 01 (uma) caixa de fósforo contendo várias pedras de crack no bolso e R\$ 110,00 (cento e dez reais) em notas diversas. Indagado, o réu confessou a propriedade do dinheiro, porém, não sabia o valor. Alegou ser usuário de maconha e não soube explicar acerca do crack encontrado. Quanto ao coldre, afirmou que, por terem sido furtados alguns pertences seus, estava dando um susto em algumas pessoas. Quanto ao indivíduo que se evadiu, o acusado nada soube dizer. Por fim, ao ser levado à Delegacia de Polícia, os policiais descobriram que o veículo apreendido estava em nome de João Paulo, que, segundo informações, emprestava seu veículo em troca de drogas, havendo, inclusive, ocorrências anteriores de práticas de crimes utilizando esse automóvel. No interior do veículo, no assoalho, do lado do motorista, foi encontrada ainda uma munição calibre .38. Os demais indivíduos, na ocasião, informaram que apenas estavam na companhia do acusado, a pedido deste, para resolverem uma situação, não tendo conhecimento dos fatos.

A testemunha Felipe Henrique Lopes (fls. 308/309), policial militar, reprisou as declarações ofertadas por Michel.

Lembre-se que a condição funcional das testemunhas, como policiais militares, não diminui o valor de suas declarações se não houver indícios de que tenham mentido.

Neste sentido:

(...) O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 739749/RS; Relator: Ministro Jorge Mussi; j. 19.05.2016).

(...) carece de lógica investir alguém no exercício de função pública e, depois, negar credibilidade, antecipadamente, ao relato que venha a prestar de sua atividade oficial. O depoimento policial só se torna suspeito de parcialidade, se resultar demonstrado algum interesse particular seu na investigação ou desvio de conduta, na espécie inócua (...). (TJSP; Apelação nº 1367.071/2; 14ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador René Ricupero; proferida em 30/09/2003).

Não há sequer indício de que as testemunhas tenham mentido, tampouco de que possuíssem motivos para tanto.

O acusado, em seu interrogatório (fls. 308/309), afirmou não conhecer os policiais militares que o abordaram.

Dessa forma, não há dúvida de que os policiais militares se ativeram aos fatos ao afirmar que encontraram, sob a posse do acusado, substância entorpecente.

Embora a quantidade de droga apreendida seja pequena, 6,99g (seis gramas e noventa e nove centigramas), o encontro de dinheiro sem origem lícita comprovada e os relatos das testemunhas, colhidos sob o contraditório, revelam que se destinava ao tráfico.

Irrelevante que o acusado não portasse lâmina ou instrumento para o corte, pois o fracionamento da droga usualmente se dá manualmente, no modo comumente designado por traficantes e usuários como quebra na unha.

Ainda, em seu interrogatório judicial (fls. 308/309), o réu alegou ser usuário apenas de maconha, o que o inviabiliza considerar que a droga (crack) encontrada consigo, pelos policiais militares, estivesse destinada ao seu consumo.

Ademais, a insistência do filho do denunciado em assumir a posse da droga, alegando que era para seu uso, e, assim, afastar a responsabilização penal do pai corrobora, por via transversa, que a droga que se destinava ao tráfico.

Como bem assinalou o Delegado de Polícia (fls. 20/22), Antonio Filho, ao apresentar-se como o possuidor da substância entorpecente, não soube dizer a quantidade, nem a forma como estava acondicionada (fls. 21).

As incongruências de seu relato, prestado na fase extrajudicial (fls. 09/10), denotam sua falsidade.

Não bastasse isso, as declarações de Antônio Filho, sob o contraditório, foram muito evasivas, a indicar pouca fidedignidade. Veja-se que não conseguiu esclarecer quanto crack usava por dia, qual o valor despendido com drogas, como obtinha renda lícita para sustentar o vício, onde foram encontrados o coldre e o projétil de arma de fogo.

É evidente, portanto, que não se ateve à verdade dos fatos, do que se conclui que a droga, como bem relataram os policiais militares, estava mesmo sob a posse do acusado e seria comercializada.

Apenas para que não se alegue omissão, as testemunhas Cássia Maria dos Santos e Maria Socorro da Silva (fls. 308/309) nada trouxeram de relevante para elucidação dos fatos, tendo a primeira dito que somente visualizou os indivíduos sendo abordados pelos policiais militares, enquanto a segunda afirmou não ter presenciado os fatos, mas apenas soube, por vizinhos, que o acusado havia sido preso.

Ao ter consigo e transportar as porções de crack, o acusado praticou condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Evidenciado o tráfico, fica logicamente afastada a adução de posse para consumo pessoal (art. 28, Lei nº 11.343/06).

Não se aplica a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois o acusado é reincidente.

Ademais, conforme se exporá adiante, o réu possuía munição de calibre .38 e as testemunhas policiais militares (fls. 308/309) foram informadas de que ele estaria em posse de uma arma de fogo, ainda que não tenha sido encontrada na abordagem.

A posse munição é circunstância concreta que denota a dedicação do agente à atividade criminosa. Neste sentido:

(...) para a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o sentenciado deve preencher, cumulativamente, os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça, a gravidade concreta do crime autoriza a não incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja vista a quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias do delito (apreensão de dois revólveres, um simulacro de arma de fogo, seis cápsulas de munição deflagradas, cinco munições não deflagradas, uma balança de precisão e as importâncias de R\$ 607,00 e Bs.F 400,00 em espécie), indicando que o agravante se dedicava à atividades criminosas, fatores que justificam o afastamento da benesse (...). (STJ; AgRg no AREsp 1661195/RO; Relator: Ministro Jorge Mussi; Quinta Turma; j. 23/06/2020; DJe 04/08/2020).

Demonstradas, pois, a materialidade delitativa e a autoria e ausentes excludentes da ilicitude, dirimidas da culpabilidade ou hipóteses de não aplicação da sanção, é caso de condenação do denunciado às penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. II. Artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/14), boletim de ocorrência (fls. 16/23), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25) e laudo pericial (fls. 190/193), o qual constatou que a munição encontrada no local estava apta a ser utilizada.

A autoria também é incontestada.

Segundo o referido Laudo pericial (fls. 190/193), trata-se de 01 (um) cartucho apreendido, calibre .38 e, quando do teste de eficácia os componentes do cartucho (mistura propelente e mistura iniciadora) funcionaram a contento, constatando-se que a munição encontrava-se apta para ser deflagrada por arma de calibre compatível.

Por se tratar de cartucho de uso permitido, seu porte configura a conduta prevista no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Revendo entendimento anterior, deixo de reclassificar a posse de munições como causa de aumento de pena do tráfico (art. 40, IV, Lei nº 11.343/06), porque não se apreendeu arma de fogo.

Não há dúvida de que o acusado estava portando o referido cartucho, pois, em que pese sua negativa, as testemunhas policiais militares, ao serem ouvidas sob o contraditório (fls. 308/309), asseveraram que referido projétil foi encontrado no assoalho do lado do banco do motorista, onde o acusado estivera sentado.

Ainda, segundo as testemunhas, momentos antes da prisão, um transeunte informou-lhes que o réu portava uma arma de fogo, que usou para ameaçá-lo.

Além do mais, o encontro de um coldre na cintura do acusado demonstra que havia arma de fogo com ele pouco antes, pois não parece razoável imaginar que alguém utilize um coldre na cintura, sem uma arma de fogo.

Segundo os policiais militares, ao ser indagado no local, sobre o motivo de estar portando o referido coldre, o acusado alegou que era para dar um susto em algumas pessoas.

Inaplicável o princípio da insignificância, pois o porte da munição de arma de fogo foi praticado no mesmo contexto em que o delito de tráfico e é inequívoca a dedicação do acusado à atividade criminosa. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma

de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.

2. Não obstante, vale lembrar, no ponto, que esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático.

3. No caso em apreço, verifica-se que as duas munições de 9mm encontradas na borracharia do paciente, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pelo crime de tráfico ilícito de drogas, sendo, portanto, descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).

4. Agravo regimental não provido. (STJ; Quinta Turma; AgRg no HC 554.858/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; j. 12/05/2020; DJe 18/05/2020).

Ao portar munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o acusado materializou a conduta prevista no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

Demonstradas, portanto, a materialidade delitiva e a autoria, ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude e causas de não aplicação da pena, impõe-se a condenação do acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

Passo à dosimetria da pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, haja vista a condenação no processo de conhecimento nº 0005046-04.2008.8.26.0482 (fls. 84/85).

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

A culpabilidade do réu (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para estas modalidades de delito.

Desse modo, aplico as penas-base com exasperação de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo, isto é, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o tráfico de drogas; e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multas, para o porte ilegal de munição de arma de fogo.

Ante a falta de elementos sobre a capacidade financeira do denunciado, o valor unitário da pena de multa deve ser o mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem da sanção, consigno que o réu é reincidente (art. 61, I, CP), conforme condenação no processo de conhecimento nº 0005217-77.2016.8.26.0482 (fls. 85).

Exasperam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-se as penas para, 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o tráfico de drogas; 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o porte ilegal de munição de arma de fogo.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Somadas, na forma dos artigos 69 e 72, ambos do Código Penal, as sanções totalizam 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dias) de reclusão e 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Considerando a reincidência, os maus antecedentes e a quantidade de pena aplicada, o denunciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

Por não preencher os requisitos (quantum da sanção e reincidência específica), o acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, nascido aos 15/09/1980, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Edna Ferreira da Silva, inscrito no RG nº 35.984.001 SSP/SP e CPF nº 224.522.188-55, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), a cumprir pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dias) de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, atualizado.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 133/136) provém da venda de drogas. Assim sendo, declaro seu perdimento em favor da União (art. 63, Lei nº 11.343/06).

As circunstâncias do fato também indicam que o coldre e o aparelho celular foram usados na prática do crime. Por se tratar de bens inservíveis à União, autorizo sua destruição, após o trânsito em julgado.

Considerando que o veículo pertence a terceira pessoa (fls. 244/249), sobre a qual não há informação de envolvimento no tráfico de drogas praticado pelo acusado, defiro sua restituição, sem eventuais despesas. Providencie-se.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a imediata destruição das drogas que permanecem sob a custódia da Autoridade Policial ou Instituto de Criminalística. Oficie-se.

Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensor constituído (fls. 295).

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão, guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e oficie-se para reversão dos bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 25 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA